Obowiązywanie ustawy karnej, struktura przestępstwa i formy jego popełnienia

Prawo intertemporalne - zmiana ustawy w czasie

Prawo intertemporalne, czyli międzyczasowe, rozstrzyga, jakie przepisy stosować, gdy stan prawny zmienił się między popełnieniem czynu a orzekaniem lub wykonywaniem kary. To inne zagadnienie niż obowiązywanie ustawy ze względu na miejsce czynu i obywatelstwo sprawcy.

Zasada z art. 4 § 1 KK: stosuje się ustawę nową, jednak należy zastosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest **względniejsza dla sprawcy**. Porównanie dotyczy konkretnej sytuacji sprawcy, a nie tylko górnej granicy kary. Trzeba uwzględnić całokształt właściwych następstw prawnych; znaczenie może mieć także stan prawny obowiązujący pomiędzy czynem a wyrokowaniem.

Nie wolno z korzystnych fragmentów różnych ustaw tworzyć nowego zestawu przepisów, którego ustawodawca nie ustanowił. Źródła: ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, art. 4, tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 1342; Sąd Najwyższy, postanowienie z 19.02.2020, V KK 5/20, orzeczenie.

Zmiana po prawomocnym skazaniu

Zmiana nowego prawa	Skutek z art. 4 KK
Nie można już orzec kary w dotychczasowej wysokości.	Obniżenie do wysokości najsurowszej kary możliwej na podstawie nowej ustawy - § 2.
Czyn nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności.	Zamiana podlegającej wykonaniu kary pozbawienia wolności na grzywnę albo ograniczenie wolności według przelicznika ustawowego - § 3.
Czyn w ogóle przestał być zabroniony pod groźbą kary.	Zatarcie skazania z mocy prawa - § 4.

Przy ostatniej sytuacji w trwającym postępowaniu nie ma podstaw do skazania za zdepenalizowane zachowanie. Nie należy jednak nazywać zatarcia prawomocnego skazania „umorzeniem sprawy”. Źródło: KK, art. 4.

Obowiązywanie ustawy karnej w przestrzeni i wobec osób

Zasada terytorialności

Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy czynu zabronionego popełnionego na terytorium RP oraz na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, stanowi inaczej - art. 5 KK. Reguła dotyczy także cudzoziemca.

Miejscem popełnienia czynu może być miejsce działania lub zaniechania, a także miejsce, w którym skutek stanowiący znamię nastąpił albo według zamiaru sprawcy miał nastąpić - art. 6 § 2 KK. Zachowanie i skutek nie muszą wystąpić w jednym państwie. Źródło: KK, art. 5-6.

Czyny popełnione za granicą

Podstawa	Zakres
Obywatelstwo polskie - art. 109	Zasadniczo stosowanie ustawy polskiej do obywatela polskiego popełniającego przestępstwo za granicą.
Czyn cudzoziemca - art. 110 § 1	M.in. czyn przeciw interesom RP, obywatelowi polskiemu lub wskazanemu polskiemu podmiotowi oraz przestępstwo o charakterze terrorystycznym.
Inny czyn cudzoziemca - art. 110 § 2	Przy spełnieniu ustawowych warunków dotyczących zagrożenia karą, pobytu w Polsce i niewydania sprawcy.
Szczególna ochrona polskich interesów - art. 112	Wymienione kategorie przestępstw podlegają ustawie polskiej niezależnie od prawa miejsca czynu, np. przeciw bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu RP.
Zobowiązania międzynarodowe - art. 113	Ustawowy zakres ścigania wynikający z umów oraz przestępstw określonych w Statucie Rzymskim MTK.

Podwójna karalność oznacza, co do zasady, że czyn musi być przestępstwem również według ustawy obowiązującej w miejscu jego popełnienia - art. 111 § 1. Istnieją wyjątki, m.in. z art. 111 § 3, 112 i 113. Nie każdy czyn popełniony gdziekolwiek na świecie podlega więc polskiemu prawu wyłącznie dlatego, że polska ustawa go zakazuje. Źródło: KK, art. 109-113.

Immunitet i nietykalność

Immunitet jurysdykcyjny ogranicza możliwość prowadzenia postępowania wobec określonej osoby. **Nietykalność** dotyczy m.in. dopuszczalności zatrzymania lub aresztowania. Zakres ochrony i wyjątki zależą od jej podstawy. Nie istnieje ogólna reguła, że każdą osobę objętą immunitetem wolno tymczasowo zatrzymać. Źródło: Kodeks postępowania karnego, tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 490, art. 578-584.

Zagraniczne orzeczenie i ne bis in idem

Ne bis in idem oznacza zakaz ponownego sądzenia lub karania tej samej osoby za ten sam czyn w zakresie wynikającym z właściwych przepisów. Nie można sprowadzić go do hasła, że każdy wyrok zagraniczny zawsze wyłącza polskie postępowanie.

Art. 114 KK określa znaczenie orzeczenia zagranicznego i wyjątki. W obszarze Schengen istotny jest art. 54 Konwencji wykonawczej: po prawomocnym zakończeniu sprawy zakaz ponownego ścigania wiąże się, przy skazaniu, także z warunkiem wykonania kary, jej wykonywania lub niemożności jej wykonania według prawa państwa skazania. Zaliczenie kary odbytej za granicą i zakaz ponownego postępowania są odrębnymi zagadnieniami.

W sprawie **Spasic, C-129/14 PPU**, TSUE uznał, że przy orzeczeniu kary grzywny i pozbawienia wolności sama zapłata grzywny nie spełnia warunku wykonania, gdy kara pozbawienia wolności nie została wykonana ani nie jest wykonywana. Źródła: KK, art. 114; TSUE, wyrok z 27.05.2014, Spasic, pkt 74-85.

Pojęcie przestępstwa

Przestępstwo jest czynem człowieka zabronionym pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawnym, zawinionym i społecznie szkodliwym w stopniu większym niż znikomy. Jest zbrodnią albo występkiem. Brak możliwości przypisania winy w czasie czynu wyklucza przestępstwo - art. 1 § 3 KK.

Czyn zabroniony to zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej - art. 115 § 1. Wypełnienie ustawowego opisu nie oznacza automatycznie spełnienia wszystkich warunków odpowiedzialności. Przykładowo działanie w granicach obrony koniecznej wyłącza przestępność czynu na zasadach art. 25 KK. Źródło: KK, art. 1, 7, 25 i 115 § 1.

Społeczna szkodliwość czynu

Stopień społecznej szkodliwości dotyczy **konkretnego czynu**, a nie ogólnej oceny charakteru człowieka. Art. 115 § 2 KK nakazuje brać pod uwagę:

- rodzaj i charakter naruszonego dobra;
- rozmiary szkody wyrządzonej lub grożącej;
- sposób i okoliczności popełnienia czynu;
- wagę naruszonych obowiązków;
- postać zamiaru i motywację sprawcy;
- rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Motywacja należy do ustawowego katalogu, mimo że jest związana ze sprawcą. Nie należy zatem utożsamiać oceny czynu wyłącznie z jego zewnętrznym skutkiem. Znikoma społeczna szkodliwość oznacza, że czyn zabroniony nie stanowi przestępstwa - art. 1 § 2. Źródło: KK, art. 1 § 2 i 115 § 2.

Cztery grupy znamion typu czynu zabronionego

Grupa	Pytanie i treść
Podmiot	Kto może być sprawcą? Część typów może popełnić każdy spełniający ogólne warunki; inne wymagają szczególnej cechy, np. określonej funkcji.
Przedmiot ochrony	Jakie dobro prawne jest chronione, np. życie, zdrowie lub mienie?
Strona przedmiotowa	Na czym polega zachowanie? Obejmuje działanie lub zaniechanie oraz te skutki, sposoby, czas, miejsce i inne okoliczności, których wymaga dany typ.
Strona podmiotowa	Jaki jest stosunek psychiczny sprawcy do czynu? Podstawowe znaczenie mają umyślność lub nieumyślność, a w niektórych typach dodatkowo cel lub motywacja.

Do realizacji danego typu potrzebne jest spełnienie wszystkich jego wymaganych znamion. Nie każdy przepis wymaga jednak szczególnego miejsca, celu lub skutku. **Przedmiot ochrony** należy odróżniać od przedmiotu wykonawczego, czyli obiektu, na który skierowano zachowanie, np. zabranej rzeczy. Podstawa ustawowa: KK, art. 9, 115 § 1 i przykładowo art. 278 § 1.

Umyślność, nieumyślność i wina

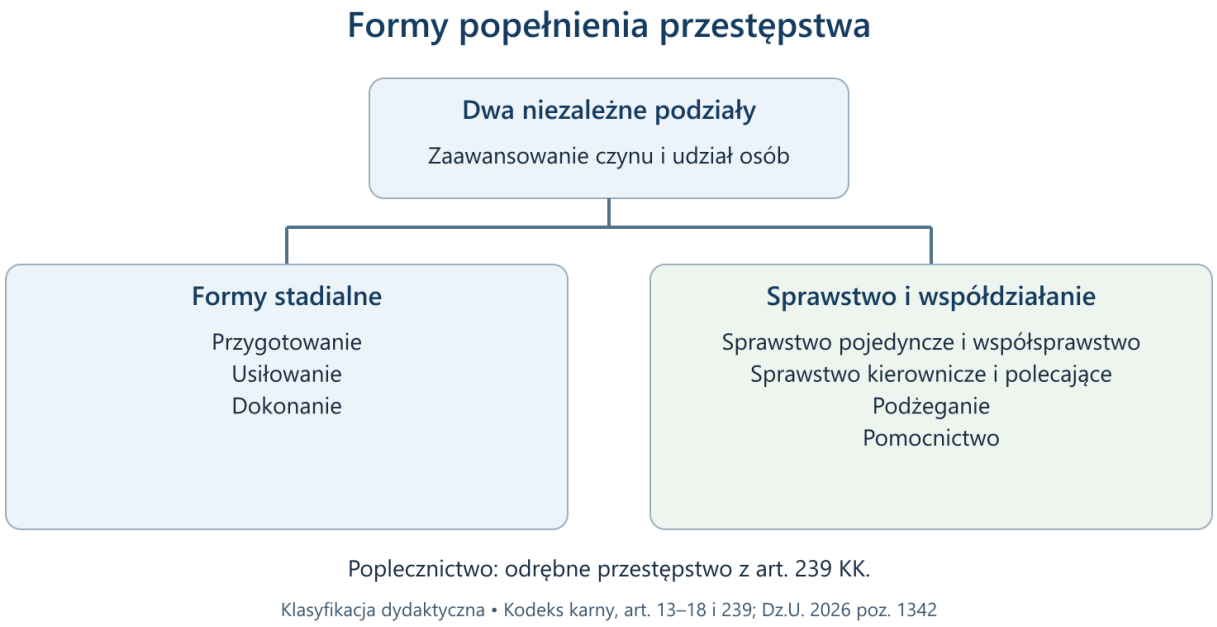
Umyślność i nieumyślność opisują sposób popełnienia czynu; wina jest odrębnym warunkiem odpowiedzialności. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, a występek także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi - art. 8 KK.

Postać	Znaczenie
Zamiar bezpośredni	Sprawca chce popełnić czyn zabroniony.
Zamiar ewentualny	Przewiduje możliwość popełnienia czynu i godzi się na to.
Nieumyślność świadoma, tradycyjnie lekkomyślność	Nie ma zamiaru; przewiduje możliwość czynu, lecz nie zachowuje ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.
Nieumyślność nieświadoma, tradycyjnie niedbalstwo	Nie ma zamiaru i nie przewiduje możliwości czynu, choć mógł ją przewidzieć; narusza wymaganą ostrożność.

Zamiaru ewentualnego i świadomej nieumyślności nie odróżnia samo przewidywanie zagrożenia, lecz **godzenie się na popełnienie czynu albo brak takiej zgody**. Nieumyślność nie oznacza odpowiedzialności za każdy nieprzewidziany wypadek. Źródło: KK, art. 1 § 3 i 8-9.

Formy stadialne, sprawstwo i współdziałanie

To dwa różne podziały: pierwszy opisuje zaawansowanie realizacji czynu, drugi sposób udziału osób.



Schemat. Dwa podziały form popełnienia przestępstwa. Linie pokazują klasyfikację. Przygotowanie nie musi występować w każdym zdarzeniu, a współdziałanie nie jest kolejnym etapem po dokonaniu. Podstawa: KK, art. 13-18.

Formy stadialne

Forma	Warunki i karalność
Przygotowanie	Działanie w celu popełnienia czynu, polegające na tworzeniu warunków do podjęcia zachowania bezpośrednio zmierzającego do dokonania, np. gromadzenie środków, opracowanie planu lub wejście w porozumienie. Karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi - art. 16.
Usiłowanie	Sprawca z zamiarem popełnienia czynu swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do dokonania, które nie następuje - art. 13 § 1. Co do zasady kara w granicach zagrożenia przewidzianego za dane przestępstwo - art. 14 § 1.
Dokonanie	Zrealizowanie wszystkich znamion danego typu czynu; przy typie skutkowym potrzebne jest także wystąpienie wymaganego skutku.

Usiłowanie nieudolne zachodzi w określonych ustawą sytuacjach, gdy sprawca nie uświadamia sobie niemożności dokonania ze względu na brak odpowiedniego przedmiotu lub użycie nieodpowiedniego środka. Art. 14 § 2 pozwala wówczas na nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia. **Dobrowolne odstąpienie lub zapobieżenie skutkowi** może wyłączyć karalność usiłowania na warunkach art. 15. Dlatego nie należy traktować hasła „usiłowanie zawsze karalne” jako reguły bez wyjątków. Źródło: KK, art. 13-17.

Sprawstwo i współdziałanie

Forma	Istota
Sprawstwo pojedyncze	Samodzielne wykonanie czynu.
Współsprawstwo	Wykonanie wspólnie i w porozumieniu z inną osobą.
Sprawstwo kierownicze	Kierowanie wykonaniem czynu przez inną osobę.
Sprawstwo polecające	Polecenie wykonania czynu z wykorzystaniem uzależnienia innej osoby od sprawcy.
Podżeganie	Nakłanianie innej osoby do czynu, którego popełnienia podżegacz chce.
Pomocnictwo	Ułatwianie czynu w zamiarze, aby inna osoba go dokonała, np. przez narzędzie, środek przewozu, radę lub informację; w ustawowych warunkach także przez zaniechanie.

Źródło: KK, art. 18.

Podżegacz i pomocnik odpowiadają za własne zachowanie i w granicach własnej umyślności. Los czynu wykonawcy nie jest obojętny dla odpowiedzialności i wymiaru kary: art. 22 rozróżnia dokonanie, usiłowanie i sytuację, gdy czynu nawet nie usiłowano dokonać. Odpowiedzialność nie sprowadza się więc ani do prostego przejęcia winy wykonawcy, ani do całkowitego ignorowania dalszego przebiegu zdarzenia. Źródło: KK, art. 19-22.

Poplecznictwo

Poplecznictwo jest odrębnym przestępstwem przeciw wymiarowi sprawiedliwości, a nie formą zjawiskową wcześniejszego czynu. Polega na utrudnianiu lub udaremnianiu postępowania przez pomaganie sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej, np. ukrywanie go, zacieranie śladów lub odbywanie za niego kary. Nie każda pomoc udzielona po zdarzeniu automatycznie spełnia te znamiona; art. 239 zawiera także szczególne regulacje dotyczące osoby najbliższej. Źródło: KK, art. 239.

Powiązania

- Ustawowość, wina i odpowiedzialność osobista - podstawa dalszej analizy przestępstwa.
- Ślad, dowód i wersja zdarzenia - dowody służą ustaleniu zachowania i okoliczności; kwalifikacja prawna wymaga osobnego sprawdzenia znamion.
- Godność i granice karania - jurysdykcja i możliwość przypisania czynu nie znoszą gwarancji jednostki.
- Klasyczna reforma karania - historyczne uzasadnienie ustawowości i ograniczania arbitralności.
- Granice ekstradycji - współpraca w ściganiu podlega ochronie praw człowieka.

Podstawa prawna: KK, tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 1342; przedstawiony zakres na dzień zajęć 7.11.2026. Nowela Dz.U. 2026 poz. 1466 ma datę wejścia w życie 21.11.2026 - metryka urzędowa. Źródła internetowe: dostęp 10.11.2026.